

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2021년 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 퇴직금 산정기준 불합리

관계부서 : ○○지사, □□지사, ■■지사

내 용

1. 업무개요

○○지사와 □□지사, ■■지사의 근무인원은 감사일 현재(2021. 6. 18.) 각 7명(주재원 3명, 현지직원 4명), 6명(주재원 2명, 현지직원 4명), 5명(주재원 1명, 현지직원 4명)이며¹⁾, ㉠ ㉠ 지역 지사(○○·□□·■■지사, 이하 “㉠ ㉠ 지역 지사”라 한다)는 현지직원이 퇴직하는 경우 「한국관광공사 ㉠ ㉠ 지역 현지직원 고용(취업)기준²⁾」(이하 “㉠ ㉠ 지역 취업규칙”이라 한다)에 의거 퇴직금을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해외지사 현지직원 운영지침」 제38조에 따르면, 현지직원의 퇴직금은 해외조직망 관리규정 시행세칙에 의거하여 지급하는 것을 원칙으로 하고, 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제33조 제2항에 현지직원의 퇴직금은 주재국 관련법이 규정하는 바에 따라 지급하여야 하며, 다만 현지 관례 등에 의거하여 퇴직금을 지급할 시에는 반드시 사전에 사장의 승인을 득해야 한다고 되어있다.

1) 주재원 정원은 ○○지사 4명, □□지사 3명, ■■지사 3명이나 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 세계적 확산으로 인하여 해외 마케팅 활동이 제약됨에 따라 공사는 해외지사 인력을 감축 운영 중임

2) 본사의 승인을 받아 2007. 12. 1. 제정·시행된 업무매뉴얼로 ㉠ ㉠ 지역 지사 현지직원의 근로조건과 복무기준 등을 규정

그리고 〇〇의 노동기준법 제89조에 의하면, 상시 근로자수가 10인 이상의 노동자를 사용하는 사용자는 퇴직수당을 정할 시 적용되는 노동자의 범위와 퇴직수당의 결정, 계산과 지불방법 및 지출시기에 관하여 취업규칙에 정해야한다고 되어있는데, 상시 근로자수가 10명 미만인 〇〇지역 지사는 위 법의 적용을 받지 않는다.

위 법을 준용하여 〇〇지역 지사는 〇〇지역 취업규칙에서 정한 퇴직금 지급기준에 의거 본사의 승인을 득한 후 현지직원의 퇴직금을 지급하고 있는데, 이 기준에 따르면 2년 이상 근무한 직원이 퇴직한 경우 근속연수에 따라 월 급여의 100 ~ 400%³⁾를 퇴직금으로 지급한다고 되어있다.

한편 〇〇 정부가 제시하고 있는 「취업규칙 표준안」 제53조에 의하면 퇴직금의 산정은 기본급에 근속연수에 따른 지급률을 곱하는 것으로 되어있고, 다만 회사에 대한 공적 등도 고려하여 결정할 수 있으므로 각 기업의 실정에 맞게 결정하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

〇〇지역 취업규칙에서 규정하고 있는 월급여는 기본급과 통근수당, 시간외 수당을 합한 것으로, 이 중 통근수당은 현지직원의 통근비용에 대한 실비 변상적 급여이고, 시간외 수당은 소정근로에 대한 급여가 아니라 휴일 또는 심야 근무에 대한 할증임금이다.

따라서 〇〇에서는 정부의 「취업규칙 표준안」과 같이 퇴직금 산정의 기준이 되는 임금에 통근수당과 시간외 수당을 산입하지 않는 것이 일반적이다.

3) 근속 2년 이상 3년 미만은 월 급여의 100%, 근속 3년 이상 6년 미만은 월 급여의 200%, 근속 6년 이상 10년 미만은 월 급여의 300%, 근속 10년 이상은 월 급여의 400%를 지급함

그러나 ㉠지역 지사는 ㉠지역 취업규칙에 규정된 월급여를 기준으로 현지직원의 퇴직금을 지급하고 있어 감사대상기간(2019. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.) 중 [표]와 같이 기본급에 통근수당과 시간외 수당을 합한 금액을 기준 임금으로 하여 퇴직금을 산정·지급하였다.

[표] ㉠지역 지사 현지직원 퇴직금 재산정 내역(2019. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.)

(단위 : 현지화)

지사명	직원명 (퇴직일자)	월급여				퇴직금			
		기본급 (a)	통근 수당	시간외 수당	합계 (b)	지급 률	재산정액 (기본급 기준, A)	지급액 (월급여 기준, B)	차액 (B-A)
○○ 지사	H (‘19.07.31.)	263,500	14,500	20,586	298,586	300%	790,500	895,758	105,258
	I (‘20.06.30.)	239,200	25,380	18,571	283,151	200%	478,400	566,302	87,902
	J (‘21.03.05.)	263,000	24,760	20,381	308,141	300%	789,000	924,423	135,423
□□ 지사	K (‘20.12.25.)	252,192	39,550	19,188	310,930	300%	756,576	932,790	176,214
	L (‘20.09.18.)	220,900	4,960	17,375	243,235	200%	441,800	486,470	44,670
■ ■ 지사	M (‘19.07.31.)	211,702	4,067	16,235	232,004	100%	211,702	232,004	20,302
합계							3,467,978	4,037,747	569,769

자료: ㉠지역지사 TMS 현지직원관리 내역 및 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

㉠지역 지사는 감사결과를 수용하면서 ㉠지역 취업규칙의 개정을 통하여 현지직원 퇴직금 지급기준을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「한국관광공사 ㉠지역 현지직원 고용(취업)기준」을 개정하여 ㉠지역 지사의 현지직원 퇴직금 지급기준을 합리적으로 개선하시기 바랍니다.(개선)